

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4157/2536

กรมสามัญศึกษา กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกรณ์ ก่อสร้าง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383

โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยก่อสร้างสนามกีฬาและรั้วโรงเรียนจำเลยก่อสร้างงานงวดที่ 2 แล้วทิ้งงานไป โจทก์บอกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจ้างบุคคลอื่นทำงานนั้นต่อมา แต่กระบวนการบอกเลิกสัญญาจนถึงอนุมัติการจ้างงานงวดที่ 2 นั้นล่าช้ามาก เป็นเวลาถึง 746 วันเงินค่าปรับ 596,800 บาท ทั้งที่ราคาก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างทั้งหมดเพียง 358,400 บาท และจำเลยก็ได้ทำงานก่อสร้างงานงวดที่ 1 ให้แก่โจทก์แล้วคิดตามราคาคำนวณเป็นงานประมาณร้อยละ 44 ยังคงเหลืองานอีกเพียงร้อยละ 56 เบี้ยปรับที่โจทก์เรียกร้องมาจึงสูงเกินสมควรศาลย่อมลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 2 ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่ 1 ให้ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล และรั้วโรงเรียนเพชรพิทยาคม ในราคา 358,400 บาท จำเลยที่ 1 ก่อสร้างงานงวดที่ 1 เสร็จเลยกำหนดและได้ทิ้งงานงวดที่ 2 โจทก์ที่ 2 ได้บอกเลิกสัญญาและทำสัญญาจ้างนายสมชาย กริชบุญ ก่อสร้างงานงวดที่ 2 ใน

ราคา 198,000 บาท จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าปรับวันละ 800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 731,396 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 731,396 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 220,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 358,396 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากที่โจทก์ทั้งสองนำสืบว่าจำเลยที่ 1 ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2522 จำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างงานงวดที่ 2 บางส่วนแล้วทิ้งงานไป โจทก์ที่ 2 ทราบแล้วและบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2522 จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2523 โจทก์ที่ 2 จึงได้เรียกประกวดราคางานงวดที่ 2 แต่ไม่มีผู้ใดสนใจเข้าประกวดราคา ปลอยล่วงไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2524 จึงได้อนุมัติการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้นายสมชายกริชบุญ ก่อสร้างงานงวดที่ 2 จึงเห็นได้ว่า นับแต่จำเลยที่ 1 ทิ้งงาน กระบวนการที่โจทก์ที่ 2 กระทำต่อไปคือบอกเลิกสัญญา จนถึงอนุมัติการจ้างโดยวิธีพิเศษของงานงวดที่ 2 นั้นล่าช้ามาก เป็นเวลาถึง 746 วัน

เป็นเงินค่าปรับ 596,800 บาท ทั้งที่ราคาค่าก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างทั้งหมดเพียง 358,400 บาท และจำเลยที่ 1 ก็ได้ทำงานก่อสร้างส่งงานงวดที่ 1 ให้แก่โจทก์ทั้งสอง แล้วคิดตามราคาคำนวณเป็นงานประมาณร้อยละ 44 ยังคงเหลืองานอีกเพียงร้อยละ 56 เบี้ยปรับที่โจทก์ทั้งสองเรียกร้องมาจึงสูงเกินส่วน ศาลย่อมลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร-สุนพ กীরติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>